



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 50

1. Agricultura
 - 1.1. Campo de aplicación
 - 1.2. Objetivos
 - 1.3. Principios
 - 1.4. Evolución de la PAC
 - 1.5. Los dos pilares de la PAC
 - 1.5.1. El primer pilar de la PAC: pagos directos a los agricultores y medidas de mercado
 - 1.5.1.1. Pagos directos a los agricultores
 - 1.5.1.2. Medidas de mercado
 - 1.5.2. El segundo pilar de la PAC: desarrollo rural
 - 1.6. La financiación de la PAC
 - 1.7. Gestión de la PAC
 - 1.7.1. Compatibilidad con las normas de ayudas del Estado
 - 1.7.2. Gestión y control
 - 1.8. Política pesquera común (PPC)
2. Transportes
 - 2.1. Concepto y naturaleza
 - 2.2. Origen y evolución
 - 2.3. Objetivos
 - 2.4. Contenido
3. Medio ambiente
4. Política económica y monetaria
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. Política económica
 - 4.2.1. Aspectos generales
 - 4.2.2. La coordinación de la política económica de los Estados miembros
 - 4.2.3. Supervisión de las políticas presupuestarias y control del déficit público: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
 - 4.2.4. El Mecanismo Europeo de Estabilidad
 - 4.2.5. El «semestre europeo»
 - 4.2.6. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM

4.3. Política monetaria

- 4.3.1. Antecedentes
- 4.3.2. Fases para el acceso a la moneda única
- 4.3.3. Criterios de convergencia
- 4.3.4. El estatuto de los Estados miembros no participantes
- 4.3.5. La gestión de la política monetaria tras la implantación del euro: el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE)

Por ello, en 1992 se alcanzó un acuerdo para reformar la PAC, cuyos cambios principales fueron el inicio de la transición desde unas ayudas ligadas a la producción hacia unas ayudas con pagos por hectárea y cabeza de ganado (desacoplamiento) y a la vez el establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias fomentando una agricultura respetuosa con el medio ambiente (ecocondicionalidad).

A finales de la década de los 90, se estableció el segundo pilar de la PAC: las medidas de desarrollo rural, dirigido a la modernización de las explotaciones y la diversificación de actividades.

En el año 2003, con una nueva reforma de la PAC, las ayudas definitivamente se desacoplan del volumen de producción, bastando con que sean titulares de una explotación agraria (se profundiza en el desacoplamiento), y a la vez profundizó también el concepto de condicionalidad, que incluían las buenas condiciones agrarias y medioambientales.

En el año 2013 se produce otra reforma de la PAC. Entre otras, la finalidad de esta reforma era reorientar las ayudas para que fueran dirigidas a agricultores activos y un papel más preponderante de los aspectos medioambientales (el *greening*), manteniendo la posibilidad de conceder ayudas acopladas a favor de los sectores más vulnerables. Además, se profundiza en normas de sanidad vegetal y bienestar de los animales (condicionalidad). Esta reforma nació pensada para el periodo 2014-2020, si bien fue prorrogada –con alguna adaptación– durante los años 2021 y 2022.

- La reforma de 2023

En el año 2023, entró en vigor una nueva reforma de la PAC.

Se mantiene la estructura de la PAC en dos pilares: primer pilar de pagos directos a los agricultores y medidas de mercado, y segundo pilar de desarrollo rural.

Se crean los Planes Estratégicos de la PAC (PEPAC) que han de elaborar cada uno de los Estados miembros para su aprobación por la Comisión Europea, dirigidos al fomento de la seguridad alimentaria, cuidado del medio ambiente y fortalecimiento del tejido socio-económico de las zonas rurales. En España, el Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, aprobado el 31 de agosto de 2022, establece un modelo uniforme de aplicación de la Política Agrícola Común en todo el territorio nacional con base en la competencia del Estado para establecer la planificación general de la actividad económica, en este caso del sector agrario.

Otra de sus novedades son los llamados «ecoesquemas» o «ecorregímenes» de adopción voluntaria por agricultores y ganaderos, que son pagos anuales directos a los agricultores o ganaderos que acepten compromisos medioambientales que vayan más allá de lo obligatoriamente exigido.

Con la reforma de 2023, la condicionalidad de carácter medioambiental –la condicionalidad es el conjunto de requisitos legales de gestión y de buenas condiciones agrarias y medioambientales que han de cumplir los beneficiarios de las ayudas de la PAC, y que se establecieron con carácter obligatorio con la reforma de 2003– se refuerza con normas referentes a clima, medio ambiente, agua, el suelo, biodiversidad de los ecosistemas, salud pública, fitosanidad, y bienestar animal, recibiendo el nombre de condicionalidad reforzada.

La condicionalidad reforzada no hay que confundirla con los ecoesquemas o ecorregímenes. Ambos se refieren a aspectos medioambientales, pero la condicionalidad reforzada implica condiciones que obligatoriamente ha de cumplir quien quiera ser beneficiario de los pagos directos de la PAC. En cambio los ecoesquemas o ecorregímenes son condiciones de carácter voluntario, que darán derecho a una ayuda concreta de los pagos directos de la PAC.

Además, en el año 2023 se añade la condicionalidad social; la condicionalidad social es el conjunto de normas que deben cumplir determinados beneficiarios de las ayudas de la PAC referentes a condiciones laborales tales como disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Con el fin de poder realizar una correcta implantación y gestión del conjunto de intervenciones del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PEPAC), cada Estado debe disponer de las adecuadas herramientas jurídicas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional. A este fin, en España se aprobó un paquete normativo, extenso y complejo, regulador de la PAC, en armonía con el paquete normativo, también extenso y complejo, de la Unión Europea referente a la PAC. Por su parte la Comunitat Valenciana ha aprobado normativa en la materia que completa la anterior; así, cabe citar la Orden 5/2023, de 8 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras aplicables al conjunto de intervenciones incluidas en la solicitud única en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) –el preámbulo de esta Orden 5/2023 contiene cita del extenso paquete normativo aplicable–.

- El concepto de «agricultor activo»

Con la reforma de 2023 se mantiene que para poder ser beneficiario de las ayudas se ha de tratar de agricultor en activo. Tenemos que perfilar el concepto de agricultor activo toda vez que implica la concurrencia de diferentes requisitos que se han de cumplir para llegar a ser beneficiarios de las ayudas de la PAC, según el detalle que se expone en los párrafos siguientes.

El término agricultor incluye agricultor y ganadero.

Es agricultor (término que, como hemos dicho, incluye a agricultor y a ganadero) toda persona física o jurídica, o todo grupo de personas físicas o jurídicas, titular de una explotación agraria situada en España y que ejerza una actividad agraria y asuma el riesgo empresarial de la actividad agraria desarrollada.

Las parcelas agrícolas de hectáreas subvencionables utilizadas para justificar derechos de ayuda o para optar a cualquier intervención que se conceda por superficie agraria deberán estar a disposición del agricultor, bien en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería o asignación por parte de una entidad gestora de un bien comunal.

El agricultor adquiere la condición de agricultor activo cuando cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- a) Cuando esté afiliado a la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia o autónomo por el ejercicio de la actividad agraria, figurando de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por el ejercicio de la actividad agraria.

En el caso de las comunidades de bienes, herencias yacentes o comunidades de herederos y sociedades civiles sin objeto mercantil, se considera que cumple el requisito de afiliación a la Seguridad Social cuando al menos uno de los comuneros o socios figure en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por el ejercicio de la actividad agraria.

En las personas jurídicas, quien tiene que estar dado de alta en Seguridad Social es el socio o socios considerados como responsables de la explotación (la persona física o grupo de personas físicas que dispone del control efectivo y a largo plazo de la explotación agraria).

- b) Cuando una parte significativa de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria. Este requisito se cumple cuando el 25 % o más de sus ingresos totales sean ingresos agrarios en el periodo impositivo disponible más reciente, si bien para explotaciones agrarias ubicadas en las Islas Canarias el porcentaje será de un 5 % teniendo en cuenta la peculiaridad de esta región ultraperiférica, y en determinadas circunstancias se podrán tener en cuenta los ingresos de alguno de los dos periodos impositivos inmediatamente anteriores.

Esta condición se considera automáticamente cumplida por las cooperativas agroalimentarias, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y las cooperativas de trabajo asociado con objeto de explotación agropecuaria.

En el caso de quienes se incorporen a la actividad agraria, el requisito correspondiente a la proporción de ingresos agrarios sobre el total de ingresos deberá cumplirse, a más tardar, en el segundo periodo impositivo siguiente al de solicitud, o incluso con posterioridad, en circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad competente, motivadas por el periodo de entrada en producción de determinados cultivos.

Para ser beneficiario, además de los requisitos anteriores el agricultor activo ha de figurar inscrito en el Registro de explotaciones agrarias correspondiente. En la Comunitat Valenciana, es el Registro de Explotaciones Agrícolas de la Comunidad Valenciana (creado mediante Decreto 73/2022, de 27 de mayo, del Consell).

Existe también una lista negativa de actividades, de manera que no tendrán consideración de agricultores activos quienes su actividad económica principal, se corresponda con actividades de aeropuertos, instalaciones ferroviarias, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios e instalaciones deportivas y recreativas.

1.5. LOS DOS PILARES DE LA PAC

Como hemos indicado con anterioridad, con la reforma de 2023 también se mantiene la estructura de la PAC en dos pilares: primer pilar de pagos directos a los agricultores y medidas de mercado y segundo pilar de desarrollo rural.

1.5.1. El primer pilar de la PAC: pagos directos a los agricultores y medidas de mercado

El primer pilar de la PAC está formado por los pagos directos a los agricultores y medidas de mercado.

1.5.1.1. Pagos directos a los agricultores

En el año 2023, se modificaron los mecanismos de pago a los beneficiarios (las «ayudas de la PAC»). Son los siguientes:

- a) Una ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS) de la PAC, diferente en su importe en función de la región agraria a la que pertenezca la parcela agrícola, si bien existe un proceso de convergencia para aproximar entre sí los importes de la ABRS de las diferentes regiones agrarias.

En cuanto al concepto de región agraria, es la unidad de gestión de la ABRS, existiendo actualmente 20 regiones agrarias en la ABRS repartidas según la orientación productiva y

características agronómica y socioeconómicas similares: tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes, pastos permanentes, u otros condicionantes socioeconómicos para Islas Baleares.

Se reconoce el derecho al cobro de la ABRS mediante la conversión de los derechos de pago básicos reconocidos a favor de agricultores beneficiarios antes del 31 de diciembre de 2022 y también a favor de los nuevos beneficiarios que accedan a lo que se denomina la Reserva Nacional de los derechos de pago.

Los derechos de pago básicos a los que se refiere el párrafo anterior son unos importes que se reconocieron a favor de agricultores beneficiarios y cuyo origen se encuentra en unas asignaciones que se realizaron en el año 2014 (como consecuencia de modificaciones normativas en la PAC de aquellos años). Estos derechos de pago básicos constan el 31 de diciembre de 2022 (último día anterior a la entrada en vigor de la PAC 2023-2027) en la Base de Datos de Derechos de Pago gestionada por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. Su importe es objeto de conversión a Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS).

Por su parte, la Reserva Nacional de los derechos de pago tiene su explicación en que a cada Estado miembro y cada año se le asigna un límite máximo nacional que incluye el valor total de los pagos directos a los agricultores, para garantizar que el nivel total de la ayuda no rebasa las restricciones presupuestarias vigentes. En la actual normativa de la PAC, el límite máximo nacional se distribuye asignándolo a los beneficiarios que ya tenían reconocido derechos de pago el 31 de diciembre de 2022 mediante su conversión a pago de la ABRS, y con el importe restante cada Estado constituye una Reserva Nacional para su asignación a nuevos beneficiarios. Además, en determinadas circunstancias si un agricultor que dispone de derechos de pago no activa dichos derechos (se consideran derechos de ayuda activados aquellos justificados en la solicitud única para el cobro de las ayudas de la PAC), estos pasarán a la Reserva Nacional. Los Estados miembros han de gestionar su Reserva Nacional asignándola con arreglo a criterios objetivos y, de manera prioritaria, para facilitar la participación de jóvenes agricultores, para agricultores que comienzan su actividad agrícola, y para atender otras situaciones específicas.

Por tanto, existen dos tipos de derechos de ABRS: derechos procedentes de la conversión de los derechos de pago básico (que estaban vigentes el 31 de diciembre de 2022), y derechos procedentes de la Reserva Nacional de ayuda básica a la renta.

- b) Una ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, para favorecer a las explotaciones más pequeñas o medianas, con la finalidad de atender a su diferencia de rentabilidad con respecto a las más grandes. Esta ayuda redistributiva es un pago complementario concedido a las primeras hectáreas de cada explotación según la región agraria a la que pertenezca. Al tratarse de una ayuda complementaria, para poder acceder a esta ayuda los agricultores han de ser agricultores activos que además tengan derechos de ABRS.
- c) Una ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras, cuya finalidad es favorecer el relevo generacional, con incremento si es mujer con la finalidad de reducir la brecha de género en el sector agrario. Al tratarse de una ayuda complementaria a la ABRS, para poder acceder a esta ayuda, el joven agricultor o la joven agricultora ha de ser agricultor activo que además tenga derechos de ABRS. Si se trata de persona física, es joven agricultor si cumple los siguientes requisitos: no ha cumplido más de 40 años en el año natural de su primera solicitud subvencionable de ayuda complementaria para jóvenes, se ha incorporado como responsable de la explotación, y acredita la formación o capacitación adecuada en el ámbito agrario. En el caso de una persona jurídica o grupo de personas físicas, se considera que esta es un joven agricultor cuando el responsable de la explotación es una persona física o grupo de personas físicas, que cumplan los requisitos indicados para las personas físicas que sean joven agricultor.

- d) Regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal. Son los importes de los «ecoesquemas» o «ecorregímenes» (que, como hemos dicho, se trata de pagos anuales directos a los agricultores o ganaderos que acepten compromisos medioambientales que vayan más allá de lo obligatoriamente exigido). Se trata de compromisos tales como agroecología, pastoreo extensivo, establecimiento de islas de biodiversidad en superficies de pastos, rotación de cultivos con especies mejorantes, creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos, etc.
- e) Ayuda a la renta asociada. Se mantienen ayudas acopladas (ayudas asociadas) a determinados sectores agrícolas o ganaderos. Se trata de una ayuda a la renta asociada a los agricultores activos de determinados sectores, para mejorar la competitividad y sostenibilidad. Se incluyen sectores tales como producción sostenible de proteínas de origen vegetal, producción sostenible de arroz, actividad ganadera extensiva de vacuno de carne, engorde de terneros en la explotación de nacimiento, etc.
- f) Pago específico al cultivo del algodón. Es un pago específico a agricultores activos que produzcan algodón. Para tener derecho a este pago, entre otros requisitos, se han de cumplir determinadas condiciones de cultivo y técnicas agronómicas, incluida la densidad de plantación, que deberán respetarse.

Existe un umbral mínimo para poder recibir pagos directos, pues no se concederán pagos directos a los agricultores cuyo importe total antes de aplicar las penalizaciones administrativas por incumplimiento de los criterios de subvencionabilidad o condicionalidad sea inferior a 300 euros. Las comunidades autónomas podrán elevar este umbral, previa comunicación al Fondo Español de Garantía Agraria O.A., siempre que el límite establecido no sea superior a 500 euros.

Se establecen además la posible aplicación de penalizaciones y sanciones para el caso de incumplimiento de las normativas reguladora de la PAC.

Se financia con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

1.5.1.2. Medidas de mercado

En cuanto a las medidas de mercado, en la actualidad existen dos reglamentos reguladores de las Organizaciones Comunes de Mercados (OCM): el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la OCM de productos agrarios, y el Reglamento (UE) 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por el que se establece una OCM en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

La OCM de productos agrarios comprende todos los productos enumerados en el anexo I de los tratados, salvo los productos de la pesca y de la acuicultura relativos a la OCM de los productos de la pesca y de la acuicultura. Incluye un conjunto de normas que buscan contrarrestar la alta volatilidad de los precios en el mercado agrícola. Establece los productos que forman parte de ella y las fechas de inicio y fin de la campaña de comercialización.

Para cada producto o categoría de productos se establecen unas fechas de campañas de comercialización y unos precios institucionales. Las instituciones respetan en todo momento la ley de la oferta y la demanda, corrigiendo, en la medida de lo posible, las distorsiones que puedan producirse. Destacan el precio umbral de referencia para la campaña de comercialización y el precio de intervención. Cuando el precio de mercado de un producto desciende por debajo del precio de intervención, se produce la intervención de la Unión para sostenerlo, que consiste en la retirada del mercado de la producción ex-

cedentaria ya sea porque las autoridades competentes de los Estados miembros compren productos en régimen de intervención y los almacenen hasta su salida al mercado, o ya sea mediante la concesión de ayuda para el almacenamiento de productos por operadores privados.

Por el lado de las exportaciones, las instituciones de la Unión pretenden fomentarlas haciendo competitivos los precios europeos, generalmente más altos que los mundiales. El instrumento más importante son las «restituciones a la exportación», las cuales actúan como subvención al agricultor, que le permite exportar a precios de mercado sin que su renta se vea disminuida, dentro de los límites establecidos en los compromisos asumidos en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El importe de la restitución a terceros países cubre la diferencia entre el precio de ese producto en el mercado de la Unión y el precio de ese mismo producto en el mercado mundial.

Se financia con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

1.5.2. El segundo pilar de la PAC: desarrollo rural

El segundo pilar de la PAC está integrado por las medidas de desarrollo rural.

Su finalidad es modernizar las explotaciones agrícolas, aumentar su competitividad y garantizar el relevo generacional. A su vez, se potencia la investigación e innovación.

En el marco general de la PAC, la ayuda al desarrollo rural, incluidas las actividades en el sector alimentario, así como en el sector no alimentario y en el forestal, contribuirá a lograr los siguientes objetivos:

- a) Fomentar la competitividad de la agricultura.
- b) Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
- c) Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del empleo.

Son sus prioridades:

- Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales.
- Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.
- Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario.
- Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
- Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
- Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

Todas estas prioridades contribuirán a los objetivos transversales de innovación, medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.

Los tipos de intervenciones para el desarrollo rural consistirán en pagos o ayudas en relación con:

- a) Compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión.
- b) Limitaciones naturales u otras limitaciones específicas de la zona.
- c) Desventajas específicas de la zona como consecuencia de determinados requisitos obligatorios.
- d) Inversiones, incluidas las inversiones en infraestructuras de riego.
- e) Establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores y puesta en marcha de nuevas empresas rurales.
- f) Instrumentos de gestión de riesgos.
- g) Cooperación.
- h) Intercambio de conocimientos y difusión de información.

El reglamento de ayuda al desarrollo rural estableció que los Estados miembros presenten un programa nacional (Programa Nacional de Desarrollo Rural) y un conjunto de programas regionales, garantizando la coherencia entre la estrategia nacional y las regionales. Estos programas aplicarán una estrategia encaminada a cumplir las prioridades de desarrollo rural de la Unión a través de una serie de medidas.

Se financia con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en cofinanciación con los Estados miembros.

1.6. LA FINANCIACIÓN DE LA PAC

Uno de los principios básicos para la construcción de la PAC es la solidaridad financiera, por el que los gastos ocasionados por las medidas adoptadas en el marco de esta política serán sufragados conjuntamente por todos los Estados miembros a través del presupuesto de la Unión.

Según se ha indicado con anterioridad, en la actualidad existen dos fondos agrícolas europeos: el FEAGA, para financiar las medidas de mercado y otras medidas, y el FEADER, destinado a financiar los programas de desarrollo rural en cofinanciación con los Estados miembros.

1.7. GESTIÓN DE LA PAC

1.7.1. Compatibilidad con las normas de ayudas del Estado

Las ayudas de la PAC son compatibles con la política de competencia de la UE.

El artículo 13 del Reglamento (UE) 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, establece que los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplicables a los pagos efectuados por los Estados miembros, de conformidad con el citado reglamento, referidos a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC.

A su vez, el artículo 81.2 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, señala que los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no serán aplicables a los pagos efectuados por los Estados miembros en virtud y de conformidad con dicho Reglamento.

1.7.2. Gestión y control

La gestión se establece en régimen de gestión compartida entre los Estados y la Unión Europea. Los Estados miembros deben designar los organismos pagadores, a través de los cuales se realizarán los pagos de las ayudas a la PAC con cargo a los fondos europeos agrícolas.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es el organismo adscrito a la Administración general del Estado designado organismo pagador de las ayudas con cargo a los fondos europeos agrícolas que sean competencia de la Administración general del Estado, como son la gestión y el pago de las restituciones a la exportación o las compras de intervención bajo la forma de almacenamiento público.

Además, en España, en virtud de su distribución constitucional de competencias, cada comunidad autónoma ha designado un único organismo pagador. En la Comunidad Valenciana, el organismo pagador de los gastos correspondientes a la PAC es la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), entidad autónoma de la Generalitat Valenciana.

Por último, la normativa establece que los Estados miembros que autoricen más de un organismo pagador deberán designar un organismo de coordinación que recopile la información que debe ponerse a disposición de la Comisión Europea y que fomente la aplicación armonizada de la normativa comunitaria. En España, el FEGA ha sido designado como organismo de coordinación.

Existen por tanto en España 18 organismos pagadores, uno por cada comunidad autónoma y el FEGA (pagador de las ayudas a cargo de la Administración general del Estado, como por ejemplo las restituciones a la exportación). El FEGA es además organismo de coordinación.

En cuanto a la tramitación, anualmente se efectúa la convocatoria de las ayudas vinculadas a la solicitud única, de manera que los agricultores y ganaderos que deseen obtener en el año alguno de los pagos directos deberán presentar su solicitud única, previa dicha convocatoria anual. Se establece la solicitud única anual de ayudas como medio para que el beneficiario pueda presentar su solicitud para todos los regímenes de pagos directos que considere, así como para las ayudas al desarrollo rural financiadas con cargo al FEADER.

Esta solicitud única incluye las medidas de desarrollo rural: servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques, y, cuando proceda, la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, y la preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción local.

En la Comunitat Valenciana se convoca mediante resolución de la persona titular de la dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.

La solicitud se dirigirá a la autoridad competente correspondiente de la comunidad autónoma donde radique la explotación o la mayor parte de la superficie agraria de la misma, y en caso de no disponer de superficie agraria, donde se encuentren el mayor número de animales.

A efectos de su identificación y localización, en la solicitud única se deberán delimitar gráficamente y en formato digital las parcelas agrícolas de la explotación, así como las tierras no agrícolas por las que se solicita ayuda («declaración gráfica»). Por ello, para facilitar la cumplimentación de la solicitud única en cuanto a la declaración gráfica de las parcelas, el FEGA pone a disposición del solicitante el Sistema de Información Geográfica de Parcelas agrícolas (SIGPAC), <https://sigpac.mapa.gob.es/fegea/visor/>, basado en ortofotografía aérea y la información catastral rústica, siendo la base identificativa de cualquier tipo de ayuda relacionada con la superficie. La declaración de superficies se efectúa en base a referencias identificativas del SIGPAC. La explotación y mantenimiento del SIGPAC corresponde a las comunidades autónomas. No obstante, de forma excepcional, en aquellas áreas en las que no sea posible utilizar

el SIGPAC por la existencia de modificaciones territoriales u otras razones debidamente justificadas, las comunidades autónomas pueden determinar la utilización temporal, en dichas áreas, de otras referencias oficiales identificativas de parcelas, para todos los regímenes de ayuda en los que sea preciso identificarlas, siendo preceptivo dar publicidad de su alcance antes del inicio de cualquier campaña de ayudas.

Se establece un tamaño de superficie mínima subvencionable por explotación susceptible de recibir cada una de las ayudas asociadas. Con carácter general es de 1 hectárea en el caso de superficies de secano y de 0,5 hectáreas para las superficies de regadío, existiendo normas particulares en algunos casos (por ejemplo, para la producción tradicional de uva pasa, o en olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental). También existe un censo mínimo en caso de animales.

En la Comunitat Valenciana, la competencia para el pago corresponde a la persona titular de la dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria; en el caso de ayudas de pago directo, la competencia para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión ha sido delegada por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria a la Dirección General de la Política Agraria Común, adscrita a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Su resolución pondrá fin a la vía administrativa siendo procedente la interposición del recurso postestativo de reposición ante la persona titular de la dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo.

En las resoluciones de la ayuda deberá hacerse constar la parte de la ayuda financiada con cargo a los presupuestos del FEAGA y del FEADER y la parte financiada con cargo a los presupuestos nacionales.

Las comunidades autónomas pueden efectuar, sobre los expedientes correspondientes a los beneficiarios, controles administrativos, en particular aplicables al requisito, norma, acto o ámbito de aplicación de la condicionalidad reforzada (condicionalidad de carácter medioambiental). El FEAGA, en colaboración con las comunidades autónomas, elabora un plan nacional de controles de la condicionalidad reforzada en el que se recoge cualquier aspecto que se considere necesario para la realización coordinada de los controles sobre el terreno y de los controles administrativos. Cuando un beneficiario incumpla las obligaciones de condicionalidad reforzada en cualquier momento de un año natural determinado y el incumplimiento en cuestión sea directamente imputable al beneficiario que presentó la solicitud de ayuda o la solicitud de pago en dicho año, se le aplicará una penalización.

Las autoridades responsables en materia laboral y social en cada caso, en el marco de sus competencias legales, serán las responsables de llevar a cabo los controles de condicionalidad social (disposiciones relativas a empleo, salud y seguridad de los trabajadores). Las autoridades competentes para aplicación de las penalizaciones por incumplimiento de la condicionalidad social serán los organismos pagadores.

La penalización solo se aplicará cuando el incumplimiento sea consecuencia de una acción u omisión directamente atribuible al beneficiario y además esté relacionado con la actividad agraria del mismo o afecte a la superficie de su explotación.

1.8. POLÍTICA PESQUERA COMÚN (PPC)

El artículo 38 del TFUE señala expresamente que «se entenderá que las referencias a la PAC o a la agricultura y la utilización del término «agrícola» abarcan también a la pesca, atendiendo a las características particulares de este sector». Por tanto, en el tratado no existe ninguna disposición específica pesquera, sino que la política pesquera es regulada en el TFUE como parte de la PAC (comparte por ello los mismos objetivos).

No obstante, la PPC ha ido adquiriendo una identidad propia con el transcurso del tiempo.

La prioridad de la política pesquera de la Unión es lograr el correcto equilibrio entre la competitividad del sector y la sostenibilidad de las poblaciones y de los ecosistemas marinos.

Las áreas más importantes en las que se adoptan medidas comunes son cuatro:

1. Conservación y limitación del efecto medioambiental de la pesca. Así, impulsa recurrir de forma más generalizada a métodos y artes de pesca selectivos que eviten la captura de peces de muy pequeño tamaño.
2. Política de estructuras y gestión de la flota. Actualmente, las medidas en esta política tienden a alcanzar un doble objetivo: reducir la magnitud de la flota europea a un volumen compatible con las disponibilidades de los stocks pesqueros y mantener una flota de pesca moderna, competitiva y capaz de aprovisionar al mercado europeo.
3. Política de mercados. Se trata de mantener una OCM de los productos pesqueros y ajustar la oferta a la demanda.
4. Relaciones con el mundo exterior. Consiste en firmar acuerdos de pesca y negociar a nivel internacional, asegurando que los productos importados que entren en el mercado de la Unión cumplan los mismos requisitos y normas de comercialización que deben cumplir los productores de la Unión.

La política pesquera común (PPC) extiende su ámbito de aplicación a las medidas relativas a los mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura en la Unión.

La OCM en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura –Reglamento (UE) 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por el que se establece una OCM en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura– es parte integral de la PPC y contribuye al logro de sus objetivos, pretende reforzar la competitividad del sector y mejorar la transparencia de los mercados.

La OCM de productos de la pesca y la acuicultura está integrada por los siguientes elementos: organizaciones profesionales, normas de comercialización, información de los consumidores, normas sobre competencia e información de mercados.

Para el periodo 2021-2027, el instrumento financiero específico de la PPC es el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/1139, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de. Sus prioridades son:

- a) Fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos.
- b) Fomentar las actividades sostenibles de acuicultura, así como la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, contribuyendo así a la seguridad alimentaria en la Unión.
- c) Permitir una economía azul sostenible en las zonas costeras, insulares e interiores, y fomentar el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas.
- d) Reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir que los mares y océanos sean seguros, protegidos, limpios y estén gestionados de manera sostenible.

En relación con el FEMPA, cada Estado miembro elabora un único programa que contiene las actuaciones a llevar a cabo y que deberá ser aprobado por la Comisión. La autoridad de gestión procurará tener en cuenta las particularidades de los operadores de la pesca costera artesanal para posibles medidas de simplificación. Los Estados miembros podrán determinar organismos intermedios.

La Unión Europea también lleva a cabo acciones de coordinación de control de pesca en el marco de la PPC y en este marco financia el funcionamiento de la Agencia Europea de Control de la Pesca, con sede en Vigo, que se creó con el fin de impulsar la máxima calidad del control, la inspección y la vigilancia en el marco de la PPC.

2. TRANSPORTES

2.1. CONCEPTO Y NATURALEZA

El origen de la política común de transportes se encuentra en el Tratado de Roma. La política de transportes abarca el conjunto de acciones desarrolladas por la Unión Europea a fin de asegurar una regulación común de los transportes terrestres, marítimos y aéreos en el territorio de los Estados miembros. Su objetivo es eliminar los obstáculos en las fronteras entre los Estados miembros y contribuir con ello a la libre circulación de personas y bienes. Sus grandes ejes son: realización del mercado interior, garantía de un desarrollo sostenible, despliegue de grandes redes en Europa, control del espacio, refuerzo de la seguridad y fomento de la cooperación internacional.

Es una competencia compartida, por lo que tanto la Unión como los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito, si bien los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión Europea haya decidido dejar de ejercer la suya.

Se regula en los artículos 90 a 100 del TFUE. El artículo 99, en concreto, crea un Comité de transportes como comité consultivo adjunto a la Comisión, compuesto por expertos designados por los Gobiernos de los Estados miembros.

2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El origen de la política de transportes se encuentra, como hemos dicho, en el Tratado de Roma, en donde se concibe fundamentalmente como un instrumento complementario del mercado común. Sin embargo, se retrasó la aplicación de esta política, debido a que la Comunidad Económica Europea (CEE) se centró en problemas más inmediatos y a las dificultades de un sector complejo y con un fuerte intervencionismo estatal. En consecuencia, hasta mediados de los años 80 no se puede hablar de una política efectiva de transportes enfocada a las adaptaciones necesarias en el sector para conseguir el mercado interior.

El Tratado de la Unión Europea (TUE) incluyó entre los objetivos de esta política la calidad y la eficacia de la infraestructura del transporte y creó una nueva política relacionada con esta: la de las redes transeuropeas de transportes (RTE-T), promovidas por la Unión Europea en los últimos años como grandes proyectos de infraestructuras. La RTE-T es una red a escala de la Unión Europea de ferrocarril, vías navegables interiores, rutas marítimas de corta distancia y carreteras. Conecta grandes ciudades entre sí y con puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias.

Las decisiones en este sector se toman siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

2.3. OBJETIVOS

El TFUE no contiene una enumeración o definición clara de los objetivos de esta política, pero de las normas que la regulan y desarrollan se infieren los siguientes:

- Evitar que el transporte constituya un medio de discriminación o de distorsión de la libre concurrencia y del mercado interior.
- Organizar y reglamentar el transporte como tal industria.
- La liberalización del sector y la armonización de las regulaciones nacionales.

2.4. CONTENIDO

La política europea en materia de transportes sienta las bases para que el sistema de transporte de la Unión logre su transformación ecológica y digital y para que sea más resiliente a la hora de afrontar crisis. Como resultado, gracias a un sistema de transporte inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán en un 90 % para el año 2050.

Las acciones desarrolladas por la Unión en este ámbito son muy variadas y abarcan infraestructuras (a través del FEDER y del Fondo de Cohesión), normas sobre la competencia, armonización de reglamentaciones técnicas y de seguridad, acceso al mercado y a la profesión, precios, etc. Alcanza a todas las vías de transporte: carretera, aire, ferrocarril y agua.

La Unión Europea ha abierto a la competencia los mercados de transporte nacionales en toda la Unión, particularmente en las carreteras y el tráfico aéreo y, con más retraso, en el caso de los ferrocarriles.

En el transporte por carretera, como consecuencia de la liberalización, los camiones pueden operar en países distintos de los suyos, de modo que ya no vuelvan vacíos en los viajes internacionales. Como medidas de seguridad en el transporte por carretera, se han incrementado los descansos obligatorios para los conductores de camiones y se limitan los periodos de conducción.

La liberalización del tráfico aéreo ha supuesto más competencia y precios más bajos, así como más conexiones entre Estados miembros.

Además, la Comisión publica listas de compañías aéreas a las que se ha vetado la explotación de vuelos de carga o de pasajeros desde aeropuertos de la Unión o hacia estos. Es la lista de seguridad aérea de la Unión Europea, se trata de una lista de compañías aéreas de países no pertenecientes a la Unión que no cumplen las normas internacionales de seguridad. La explotación de las compañías aéreas que figuran en dicha lista queda prohibida, tanto desde y hacia el territorio comunitario como dentro de él. También pueden incluirse en la lista de seguridad aérea compañías que no operan en la Unión, con el fin de advertir a los ciudadanos que viajan fuera de la Unión Europea sobre problemas de seguridad.

También se ha impulsado un paquete de medidas para liberalizar la infraestructura ferroviaria. En los últimos dos siglos, el transporte ferroviario evolucionó dentro de las fronteras nacionales: cada Estado creó su propio sistema ferroviario, sobre la base de consideraciones locales, y las industrias nacionales, junto con las empresas ferroviarias, adoptaron sus propias normas técnicas y operativas. Todo

ello dio lugar a una fragmentación estructural del sistema ferroviario europeo, que sigue siendo, hoy en día, uno de los mayores obstáculos a la creación de un espacio ferroviario europeo único. El transporte ferroviario es un modo de transporte respetuoso del medio ambiente, que puede contribuir a asentar nuevas formas de movilidad que consuman poca energía y a limitar los riesgos de aumento de la contaminación, la congestión y, especialmente si se utiliza electricidad producida con combustibles no fósiles, el cambio climático. Este sector puede prestar servicios de calidad, fiables y seguros, que faciliten el desarrollo sostenible de la economía europea. La Unión Europea fomenta la liberalización del transporte ferroviario.

Pero la liberalización del transporte ferroviario no ha podido solucionar unos problemas muy arraigados (la congestión, el protagonismo de la carretera frente a otras formas de transporte, la contaminación y fragmentación de sistemas de transporte, incluida la falta de enlaces con las regiones periféricas o la carencia de buenas conexiones entre redes regionales o nacionales).

En cuanto al transporte marítimo, como consecuencia de vertidos de petróleo como los del Erika (1999, Francia) y el Prestige (2002, España) en las costas francesas y españolas, la Comisión Europea reclamó más normas sobre la seguridad marítima, incluidas inspecciones más duras de los buques, sanciones para la contaminación causada por negligencia grave y la retirada de los petroleros monocasco impulsando la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único con el fin de limitar el riesgo de contaminación accidental por petróleo de las aguas europeas. Desde esas catástrofes, la Comisión publica una lista de buques cuya entrada a los puertos de la Unión Europea está prohibida.

También es objeto de atención el transporte en vías navegables interiores, en las que las mercancías y pasajeros son trasladados por buques a través de vías tales como canales, ríos y lagos, entre puertos y embarcaderos fluviales (las principales cuencas fluviales son la cuenca del Rin y la cuenca del Danubio). Es un medio de transporte que contribuye a reducir el tráfico por carretera, reduce los costes de transporte, y reduce emisiones nocivas. Sin embargo, el transporte por vías navegables es más lento que el transporte por carretera y tiene un alcance geográfico limitado.

En cuanto al transporte urbano, la Unión Europea impulsa medidas para que el transporte urbano sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, competitivo y que cumpla con las necesidades de la sociedad. Se pretende que los ciudadanos disfruten de fiabilidad, información, seguridad y facilidad de acceso en todos los tipos de transporte urbano. Además, la Unión apoya el desarrollo de las nuevas tecnologías de vehículos limpios y combustibles alternativos (ecologización del transporte urbano).

Por otra parte, tal como demostró la crisis de las cenizas volcánicas (cierre de una gran parte del espacio aéreo europeo en abril-mayo de 2010 a causa de una erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, que implicó la cancelación de más de 100.000 vuelos y afectó a unos 10 millones de pasajeros), el desarrollo permanente de los distintos modos de transporte es vital para garantizar la resistencia del sistema de transporte europeo. Esa diversidad también es importante para ofrecer un abanico de opciones que permitan responder a los desafíos del cambio climático y la seguridad energética.

A finales de 2021, la Comisión adoptó varias propuestas tendentes a modernizar el sistema de transporte de la Unión Europea para apoyar la transición hacia una movilidad más limpia, ecológica e inteligente. Las propuestas ponen al sector del transporte en disposición de reducir sus emisiones de CO₂ aumentando la conectividad y transfiriendo más pasajeros y mercancías al ferrocarril y a las vías navegables interiores, apoyando el uso de puntos de recarga, infraestructuras alternativas de repostaje y nuevas tecnologías digitales, haciendo más énfasis en la movilidad urbana sostenible y facilitando la elección de diferentes opciones de transporte en un sistema de transporte multimodal eficiente.

3. MEDIO AMBIENTE

Se regula en los artículos 191 a 193 del TFUE. En el contexto de esta competencia compartida, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:

- La conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente.
- La protección de la salud de las personas.
- La utilización prudente y racional de los recursos naturales.
- El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático.

La prevención y reparación de los daños medioambientales debe llevarse a cabo mediante el fomento del principio con arreglo al cual «quien contamina paga», coherentemente con el principio de desarrollo sostenible. Es principio fundamental que un operador cuya actividad haya causado daños al medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a adoptar medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan daños medioambientales, de forma que se reduzca su exposición a responsabilidades financieras.

4. POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA

4.1. INTRODUCCIÓN

A pesar del propio carácter de la CEE que, como su propia denominación indicaba, tenía como finalidad fundamental avanzar en un proceso de integración económica, en su inicio el Tratado de Roma prácticamente carecía de previsiones en relación con la política económica y monetaria de los Estados miembros.

Fue precisamente a partir del impulso al mercado interior propiciado por el Acta Única Europea (AUE) cuando comenzó a prestarse mayor atención en los tratados a estas cuestiones, primero tímidamente y, a partir del TUE, con mayor fuerza, como consecuencia de la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y de la moneda única, teniendo en consecuencia una mayor importancia la regulación relativa a la política monetaria que la referida estrictamente a la política económica.

Tanto la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros como el establecimiento de una política monetaria común se consideraron imprescindibles en aras de evitar distorsiones en el mercado interior ocasionadas, entre otros aspectos, por la posible fluctuación de las monedas y de los tipos de cambio, que afecten al comercio entre los Estados miembros y a las importaciones y exportaciones europeas.

4.2. POLÍTICA ECONÓMICA

4.2.1. Aspectos generales

El TFUE concibe la política económica no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para alcanzar los objetivos establecidos en el propio tratado.

De esta forma, el artículo 119 del TFUE dispone que «para alcanzar los fines enunciados en el artículo 3, la acción de los Estados miembros y de la Unión incluirá, en las condiciones previstas en los tratados, la adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia».

Paralelamente, dicha acción supondrá una moneda única, el euro, la definición y la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio única, cuyo objeto primordial sea mantener la estabilidad de precios, y sin perjuicio de dicho objetivo, el apoyo a la política económica general de la Unión. Dichas acciones de los Estados miembros y de la Unión implican el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable.

Estas previsiones son desarrolladas en los artículos 120 a 126 del TFUE. El propio artículo 120 dispone que son los Estados miembros quienes ejecutan sus políticas económicas, pero con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Unión y en el marco de las orientaciones generales dadas por esta misma.

Los siguientes artículos se dedican a concretar el contenido de esta política económica, que ha de orientarse en dos sentidos fundamentales: la coordinación de las mismas en el seno del Consejo, y la supervisión de las políticas presupuestarias para lograr unas finanzas públicas saneadas, y, en particular, el control del déficit público.

4.2.2. La coordinación de la política económica de los Estados miembros

El artículo 121 del TFUE dispone que «los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo».

A fin de facilitar dicha coordinación, este mismo precepto regula un procedimiento para el establecimiento de orientaciones generales de política económica comunes (OGPE) a todos los Estados miembros y para la supervisión multilateral del cumplimiento de dichas orientaciones.

Así, y en lo que se refiere a la fijación de las orientaciones, el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, elaborará un proyecto de OGPE de los Estados miembros y de la Unión y presentará un informe al respecto al Consejo Europeo.

Sobre la base de dicho informe del Consejo, el Consejo Europeo debatirá unas conclusiones sobre las OGPE. Con arreglo a estas conclusiones, el Consejo adoptará una recomendación en la que se establecerán dichas orientaciones generales, informando de su recomendación al Parlamento Europeo.

En cuanto a la supervisión del cumplimiento de dichas orientaciones, le corresponde al Consejo, basándose en los informes que le presente la Comisión, efectuar esta supervisión, que se referirá no solo a la coherencia de la política económica de los Estados miembros con las OGPE, sino también a la evolución de la economía de cada Estado miembro y de la Unión, y procederá regularmente a realizar una evaluación global.

Cuando como consecuencia de esta supervisión se compruebe que la política económica de un Estado miembro contradice las OGPE o supone un riesgo para el correcto funcionamiento de la UEM, la Comisión podrá dirigir una advertencia a dicho Estado miembro. El Consejo, por recomendación de la Comisión, podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate, las cuales podrán ser públicas si el propio Consejo así lo decide.

Por otro lado, el artículo 122 del TFUE establece en su primer apartado que «sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos en los tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía». Su apartado 2 añade que «en caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiese controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada».

4.2.3. Supervisión de las políticas presupuestarias y control del déficit público: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Uno de los objetivos fundamentales de la política económica de la Unión Europea es favorecer el correcto funcionamiento de la moneda única, por lo que el TFUE presta una especial atención al control de las finanzas públicas.

Para tal fin, el TFUE, en su artículo 126, regula un procedimiento de supervisión y de control de las finanzas públicas de los Estados miembros.

Las disposiciones del tratado se han completado con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997. Fue concebido para asegurar que los países de la Unión Europea mantienen unas finanzas públicas saneadas. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se basa en el objetivo de finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de los precios y para un crecimiento sólido y sostenido que conduzca a la creación de empleo. También es necesario garantizar que las políticas presupuestarias nacionales favorezcan políticas monetarias orientadas a la estabilidad.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está constituido por la Resolución del Consejo Europeo de Ámsterdam de 17 de junio de 1997, sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y dos reglamentos (CE) del Consejo, de 7 de julio de 1997, 1466/1997 y 1467/1997, en los que se detallan las modalidades técnicas (uno sobre la supervisión multilateral de las situaciones presupuestarias y el otro sobre la aplicación del procedimiento de déficit excesivo):

- a) Supervisión multilateral de las situaciones presupuestarias: para concertar la situación económica y financiera de los Estados miembros, se dispone que los mismos deberán aprobar bien un programa de estabilidad (si se han incorporado a la zona euro), bien un programa de convergencia (si no lo han hecho).

España, como Estado perteneciente a la zona euro, ha de aprobar un programa de estabilidad.

El programa de estabilidad ha de contener la siguiente información:

- El objetivo a medio plazo de lograr una situación presupuestaria próxima al equilibrio o con superávit, la trayectoria prevista para lograrlo y la tendencia ofrecida por la deuda pública.
- Los principales supuestos en relación con las perspectivas económicas (crecimiento, empleo, inflación, etc.).
- Una descripción de las medidas presupuestarias o de otras medidas de política económica que esté previsto adoptar para lograr los objetivos del programa.
- Un análisis del efecto que la modificación de los principales supuestos económicos producirá en la situación presupuestaria y en la deuda.

Los Estados presentan cada año su programa de estabilidad, debiendo abarcar, además del año corriente, referencias al precedente y al menos 3 de los años siguientes, siendo objeto de actualización. Son públicos. Los programas han de aprobarse por el Consejo y por la Comisión.

El Consejo examinará los objetivos presupuestarios a medio plazo del Estado miembro del que se trate en su programa de estabilidad, evaluará si los supuestos económicos en que se basan los programas son realistas, si la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo es adecuada, incluido el examen de la trayectoria del coeficiente de deuda que lo acompaña, y si las medidas adoptadas o propuestas para seguir la trayectoria de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo a lo largo del ciclo.

- b) Procedimiento de déficit excesivo: este procedimiento se inicia si un Estado miembro incumple el criterio de déficit público máximo, fijado en el 3 % del PIB, o si su volumen de deuda pública supera el 60 % del PIB sin que se esté reduciendo a un ritmo satisfactorio. Si el Consejo constata un déficit excesivo, envía recomendaciones al Estado miembro en cuestión para que adopte medidas con el fin de poner fin al déficit excesivo. Si el Estado miembro no se ajusta a estas recomendaciones o no adopta medidas destinadas a remediar la situación, el Consejo puede imponerle sanciones, que consistirán en un depósito sin intereses a favor de la Unión equivalente al 0,2 % del PIB, incrementado en un 0,1 % por cada punto de exceso del déficit público respecto del 3 % del PIB, con el límite máximo del 0,5 % del PIB. De persistir esta situación en los 2 años siguientes, el depósito se convierte en multa.

Se prevén, sin embargo, supuestos excepcionales en los que los Estados miembros puedan incurrir en déficits excesivos sin que ello dé lugar a sanciones. De este modo, un déficit público superior al valor de referencia se considerará excepcional cuando obedezca a una circunstancia inusual sobre la cual no tenga ningún control el Estado miembro de que se trate y que incida de manera significativa en la situación financiera de las Administraciones públicas, o cuando obedezca a una grave recesión económica.

A este respecto, la pandemia de la COVID-19 ha provocado un gran *shock* económico con un impacto negativo significativo en la Unión Europea. Las consecuencias para el crecimiento del PIB dependerán de la duración tanto de la pandemia como de las medidas que adopten las autoridades nacionales y a nivel europeo para frenar su propagación, proteger las capacidades de producción y apoyar la demanda. Los Estados miembros ya han adoptado o están adoptando medidas presupuestarias para aumentar la capacidad de sus sistemas sanitarios y prestar ayuda a los ciudadanos y sectores especialmente afectados. Estas medidas, junto con la caída de la actividad económica, contribuyen a unos déficits presupuestarios sustancialmente más elevados. Por ello, la Comisión y el Consejo, para proteger a los ciudadanos y las empresas de Europa de las consecuencias de esta crisis y apoyar la economía tras la pandemia, ya han aclarado que la pandemia del coronavirus merece la consideración de «circunstancia inusual que escapa al control de las Administraciones públicas». Esto implica que el impacto presupuestario de las medidas antes mencionadas se excluirá cuando la Comisión evalúe el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

4.2.4. El Mecanismo Europeo de Estabilidad

La crisis económico-financiera desarrollada desde 2008 (quiebra del gran banco estadounidense Lehman Brothers, afección financiera a muchas entidades bancarias de la Unión Europea, hipotecas de alto riesgo a deudores con baja calificación crediticia, créditos bancarios impagados transmitidos en el mercado financiero, etc.) evidenció que las dificultades financieras de un Estado miembro puede poner

rápidamente en peligro la estabilidad macrofinanciera de la Unión en su conjunto a través de diversas vías de contagio. Esto es especialmente cierto por lo que respecta a la zona del euro, en la que las economías —en particular los sectores financieros— están íntimamente entrelazadas.

Por eso, paralelamente al rescate de algunos Estados miembros utilizando un mecanismo de rescate no basado en los tratados y que se denominó Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), los jefes de Estado o de Gobierno, en la reunión del Consejo Europeo de diciembre de 2010, acordaron en poner en marcha un procedimiento de revisión simplificado para modificar el TFUE, concretamente su artículo 136, incluyendo la posibilidad de que los Estados miembros de la zona euro establecieran un mecanismo permanente para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

En virtud de esta modificación del TFUE, los Estados miembros firmaron el día 21 de julio de 2011 el tratado constitutivo del MEDE, que instaura el MEDE como organización intergubernamental de derecho internacional público, con sede en Luxemburgo (hubo una segunda firma de este tratado el 2 de febrero de 2012 que modificó el anterior tratado). El MEDE entró en vigor el 27 de septiembre de 2012 y desde junio de 2013 asume las funciones del MEEF que le precedió.

El MEDE dispone de un capital autorizado de 700.000 millones de euros, y tiene una capacidad de préstamo que se activa por mutuo acuerdo de sus miembros, en caso de ser indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto. El acceso a la asistencia financiera del MEDE se facilitará con arreglo a unas condiciones estrictas, en el marco de un programa de ajuste macroeconómico y de un análisis riguroso de la sostenibilidad de la deuda pública, que efectuarán la Comisión y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en colaboración con el Banco Central Europeo (BCE).

4.2.5. El «semestre europeo»

El «semestre europeo», otra de las medidas adoptadas por las instituciones europeas para impulsar la economía, es un periodo de 6 meses dentro de cada año natural durante el cual se revisan las políticas presupuestarias y estructurales de los Estados miembros para detectar las posibles incoherencias y desequilibrios que aparezcan, y ello con el objetivo de reforzar la coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea, mientras se siguen preparando las principales decisiones presupuestarias. Es, pues, el marco en el que se coordinan las políticas económicas de los Estados miembros.

Se centra en los primeros 6 meses de cada año, de ahí que se llame semestre.

El semestre europeo, que se inauguró en el año 2011, es un ciclo de coordinación que se desarrolla esencialmente con el siguiente calendario:

- Enero: en enero, o a veces a finales del año anterior, se inicia el semestre europeo con la presentación, por parte de la Comisión Europea, de un informe en el que se establecen con antelación las áreas prioritarias de reforma.
- Marzo: en el Consejo de marzo, se han de aprobar las áreas prioritarias de reforma contenidas en el informe de la Comisión.
- Abril: en abril, los Estados miembros han de presentar sus programas de estabilidad y convergencia, teniendo en cuenta las áreas prioritarias de reforma aprobadas por el Consejo, estableciendo los planes presupuestarios a medio plazo y otras medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. También han de presentar sus programas nacionales de reforma, donde se reflejan las medidas de reformas estructurales, centrados en promover el crecimiento y el empleo.

- Junio: sobre las bases de los planes presentados por los Estados, la Comisión Europea establece recomendaciones específicas para cada país, que han de recibir la aprobación en el Consejo de junio. Los países han de tenerlas en cuenta a la hora de elaborar sus presupuestos y su grado de cumplimiento se revisará en el Consejo Europeo de verano del año siguiente.

4.2.6. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM

La supervisión de las políticas presupuestarias y el control del déficit público, que se articulan, fundamentalmente, a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se reforzaron mediante el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM, suscrito el día 2 de marzo de 2012 por los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países miembros de la Unión Europea, a excepción de Reino Unido y de la República Checa.

Este tratado pretende proteger la estabilidad de toda la zona euro, controlando que los Gobiernos mantengan unas finanzas públicas saneadas y sostenibles y eviten un déficit público excesivo.

A través del tratado, los países participantes se comprometen a incorporar al derecho nacional la denominada «regla del equilibrio presupuestario» o «regla de oro», esto es, que la situación presupuestaria de las Administraciones públicas del Estado participante sea de equilibrio o de superávit.

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza entró en vigor el 1 de enero de 2013.

Las Cortes Generales de España aprobaron el día 27 de septiembre de 2011 una reforma del artículo 135 de la Constitución española, por la que se incorpora la regla del equilibrio presupuestario en la Constitución (ya existía en el ordenamiento jurídico español y con esta reforma se incorporó al texto constitucional) con el fin de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, para mejorar la gobernanza de la zona del euro, creó también la «Cumbre del Euro». Los jefes de Estado o de Gobierno de las partes contratantes cuya moneda es el euro celebrarán de manera informal reuniones de la Cumbre del Euro, junto con el presidente de la Comisión Europea. El presidente de la Cumbre del Euro será designado por mayoría simple por los jefes de Estado o de Gobierno de las partes contratantes cuya moneda es el euro al mismo tiempo que el Consejo Europeo elija a su presidente y para un mandato de igual duración.

La Cumbre del Euro tiene por finalidad debatir cuestiones relativas a las responsabilidades específicas que comparten con respecto a la moneda única las partes contratantes cuya moneda es el euro, otras cuestiones relacionadas con la gobernanza de la zona del euro y las normas que le son aplicables, así como las orientaciones estratégicas para la dirección de las políticas económicas a fin de aumentar la convergencia en la zona del euro.

4.3. POLÍTICA MONETARIA

4.3.1. Antecedentes

Hubo que esperar a junio de 1988 para que los líderes de la Comunidad Europea desempolvasen el viejo proyecto de la unión monetaria. El Consejo Europeo de Hannover, en junio de 1988, decidió la constitución de un comité (comité de sabios) formado por los gobernadores de los bancos centrales de

los Estados miembros de la Comunidad Europea y por 3 expertos independientes, bajo la dirección del entonces presidente de la Comisión Europea Jacques Delors. El objetivo era diseñar un plan para alcanzar la moneda única.

El «Informe Delors» estuvo listo en abril del año siguiente. En él se preveía realizar la unión monetaria en tres etapas que debían desembocar en la creación de una moneda única y de un banco central europeo. El Comité Delors presentó el correspondiente informe, que fue aprobado en el Consejo Europeo de Madrid de 1989.

Las ideas clave del Informe Delors fueron asumidas por el Consejo Europeo de Maastricht de diciembre de 1991 e incorporadas en el TUE, firmado en dicha ciudad el 7 de febrero de 1992.

La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro es competencia exclusiva de la Unión.

4.3.2. Fases para el acceso a la moneda única

El TUE estructura el proceso de realización de la unión monetaria en tres fases:

- Primera fase: se inició el 1 de julio de 1990, terminando el 31 de diciembre de 1993. Sus objetivos consistieron en culminar el proceso de construcción del mercado interior, con la eliminación de las barreras físicas, técnicas y fiscales y en la obtención del mayor grado de convergencia económica.
- Segunda fase: se inició el 1 de enero de 1994. Aspecto clave de la misma fue la creación del Instituto Monetario Europeo (IME), que sustituyó al Comité de los Gobernadores de los Bancos Centrales. Podemos afirmar que fue el embrión del futuro BCE.
- Tercera fase: supone la culminación de todo el proceso de la UEM. Su inicio fue en enero de 1999, finalizando el 1 de enero de 2002. Esta fase se caracteriza por la implantación de la moneda única y por la creación del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) en sustitución del IME. En cuanto a la implantación de la moneda única, se siguió el siguiente calendario:
 - Los billetes y monedas denominados en la moneda nacional continuaron siendo plenamente válidos como medio de pago de curso legal con pleno poder liberatorio, en cuanto subdivisión del euro al tipo de conversión, hasta el 31 de diciembre de 2001.
 - Desde el 1 de enero de 2002 y hasta el 28 de febrero de 2002 coexistieron las monedas nacionales y el euro como medio de pago de curso legal.
 - A partir del 1 de marzo de 2002, la moneda nacional perdió su curso legal y solo conservó un mero valor de canje en relación con el euro.

4.3.3. Criterios de convergencia

Solo pueden acceder a la UEM los países que cumplan una serie de requisitos macroeconómicos:

- Inflación: no podrá exceder 1,5 puntos sobre el promedio de los 3 países con menos nivel de inflación.
- Tipos de interés: no podrá exceder de 2 puntos sobre la media del tipo de interés a largo plazo de los 3 países con menor inflación.

- Déficit público: no podrá exceder de 3 puntos sobre el PIB, o al menos deberá mostrar una tendencia decreciente hacia dicho porcentaje.
- Deuda pública: no podrá exceder del 60 % del PIB, o al menos registrará una tendencia claramente decreciente hacia ese porcentaje.
- Tipo de cambio: la moneda nacional habrá permanecido, al menos, los 2 años anteriores dentro de la banda de fluctuación del Sistema Monetario Europeo.

Adoptaron el euro en un primer momento Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, España, Portugal, Austria y Finlandia. Grecia lo haría en 2001, Eslovenia en 2007, Malta y Chipre en 2008 y Eslovaquia en 2009. Estonia en 2011, Letonia en 2014, Lituania en 2015 y Croacia en 2023. Por tanto, actualmente son 20 los Estados miembros de la Unión cuya moneda oficial es el euro.

También podemos hablar de Estados que sin ser miembros de la Unión Europea utilizan el euro como moneda oficial. Se trata de Estados que venían utilizando una de las antiguas monedas de los Estados miembros: Mónaco, Vaticano, San Marino, Andorra, Kosovo y Montenegro.

4.3.4. El estatuto de los Estados miembros no participantes

El Tratado de Maastricht permitió la inclusión de dos excepciones por las que Dinamarca y Reino Unido estaban expresamente facultadas para excluirse voluntariamente de participar en esta fase (la denominada cláusula *opting out*). Estos dos países manifestaron que no tienen intención de participar en la tercera fase hasta que no declaren lo contrario. Pero no son «Estados miembros acogidos a una excepción» en los términos que a continuación se explican.

El TFUE prevé un régimen específico (art. 139 del TFUE) para los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro (o a la UEM), denominándolos «Estados miembros acogidos a una excepción». Este régimen se aplica a Suecia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Suecia, en referéndum celebrado en el año 2003, rechazó incorporarse a la zona euro.

Dice en su apartado 1 que los Estados miembros sobre los que el Consejo no haya decidido que cumplen las condiciones necesarias para la adopción del euro se denominarán en lo sucesivo «Estados miembros acogidos a una excepción».

Añade que las siguientes disposiciones de los tratados no se aplicarán a los Estados miembros acogidos a una excepción:

- a) Adopción de las partes de las orientaciones generales de las políticas económicas que afecten a la zona del euro de forma general.
- b) Medios estrictos para remediar los déficits excesivos.
- c) Objetivos y funciones del SEBC.
- d) Emisión del euro.
- e) Actos del BCE.
- f) Medidas relativas a la utilización del euro.
- g) Acuerdos monetarios y otras medidas relativas a la política de tipos de cambio.
- h) Designación de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE.

- i) Decisiones por las que se determinen posiciones comunes sobre cuestiones que revistan especial interés para la UEM en las instituciones y conferencias financieras internacionales competentes.
- j) Medidas para contar con una representación única en las instituciones y conferencias financieras internacionales.

Los bancos centrales de estos Estados miembros acogidos a una excepción conservan sus competencias en materia de política monetaria con arreglo a su legislación nacional (conservan su soberanía monetaria).

En cuanto al procedimiento para que los «Estados miembros acogidos a una excepción» se incorporen a la zona euro, establece el artículo 140 del TFUE que una vez cada 2 años como mínimo, o a petición de cualquier Estado miembro acogido a una excepción, la Comisión y el BCE presentarán informes al Consejo acerca de los avances que hayan realizado los Estados miembros acogidos a una excepción en el cumplimiento de sus obligaciones en relación con la realización de la unión económica y monetaria.

Tras consultar al Parlamento Europeo, y una vez debatida la cuestión en el Consejo Europeo, el Consejo, a propuesta de la Comisión, decidirá qué Estados miembros acogidos a una excepción reúnen las condiciones necesarias, y suprimirá las excepciones de los Estados miembros de que se trate.

Si se decide poner fin a una excepción, el Consejo, por unanimidad de los Estados miembros cuya moneda es el euro y del Estado miembro de que se trate, a propuesta de la Comisión y previa consulta al BCE, fijará irrevocablemente el tipo al que el euro sustituirá a la moneda del Estado miembro de que se trate, así como las restantes medidas necesarias para la introducción del euro como moneda única en el Estado miembro de que se trate.

4.3.5. La gestión de la política monetaria tras la implantación del euro: el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE)

El SEBC está formado por el BCE y por los bancos centrales nacionales de los países que formen parte de la Unión Europea. El SEBC es una organización que no dispone de órganos rectores propios, sino que está dirigido por los órganos rectores del BCE. El artículo 127 del TFUE dispone que el principal objetivo del SEBC es mantener la estabilidad de los precios.

Para ello tiene las siguientes competencias básicas: primero, definir y ejecutar la política monetaria única; segundo, realizar las operaciones de cambio de divisas de acuerdo con la política cambiaria fijada; tercero, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países miembros, sin perjuicio de la posesión y gestión de fondos de maniobra en divisas por parte de los Estados miembros, y cuarto, promover el buen funcionamiento del sistema de pagos en el área del euro.

El BCE está operativo desde el 1 de junio de 1998, tiene su sede en Fráncfort y mantiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros, pudiendo realizar la emisión tanto el BCE como los bancos nacionales de aquellos Estados miembros cuya moneda es el euro. Los países miembros también podrán realizar emisiones en moneda metálica, para lo que será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión.

